

Nr. 42 Vertrauliche Begründung eines Gesetzentwurfs über den Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit. 14. Februar 1938*R 43 II/135, Bl. 17–20 Ausfertigung, Umdruck¹**Vertraulich!**Beginn:**Beginn:*

Das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913 (RGBl. S. 583) hat seit der Machtübernahme eine Reihe einschneidender Veränderungen erfahren. Durch das Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit vom 14. 7. 1933 (RGBl. I S. 480)² wurde neben der – inzwischen wieder außer Kraft getretenen – Möglichkeit, die schlimmsten Folgen volksschädigender Einbürgerungspolitik der Nachkriegsjahre durch Widerruf unerwünschter Einbürgerungen zu beseitigen, als schwere Ehrenstrafe für landesflüchtige Verräter an Volk und Reich die Ausschließung aus dem Schutzverband des Deutschen Reiches durch Aberkennung der Staatsangehörigkeit geschaffen. Die Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit vom 5. 2. 1934 (RGBl. I S. 85) beseitigte in zwangsläufiger Fortführung der Grundgedanken des Gesetzes über den Neuaufbau des Reiches vom 30. 1. 1934 (RGBl. I S. 75) das Grundübel, daß die Reichszugehörigkeit nur auf dem Umwege über eine Landesangehörigkeit erworben (und verloren) werden konnte, und schuf als Schlußpunkt einer leidvollen geschichtlichen Entwicklung endlich als einzige Form der staatsrechtlichen Zugehörigkeit zum Reich die unmittelbare Reichsangehörigkeit. Schließlich beseitigte das Gesetz zur Änderung des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 15. 5. 1935 (RGBl. I S. 593)³ die bisher noch bestehenden Ansprüche auf Einbürgerung und legte damit ausnahmslos die Aufnahme in den Schutzverband des Deutschen Reiches in das pflichtmäßige Ermessen der Einbürgerungsbehörde, die zu jeder Einbürgerung der Zustimmung des Reichsministers des Innern bedarf.

Wurden so auch die größten Mängel des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes von 1913 ausgeräumt, so zeigt eine Betrachtung der noch geltenden Bestimmungen, daß sie in mancher grundlegenden Hinsicht nicht den Anschauungen des völkischen Staates genügen, ihm zum Teil sogar zuwiderlaufen. Eine umfassende Neuregelung des gesamten Staatsangehörigkeitsrechts aus nationalsozialistischem Denken heraus ist daher unabwendbare Notwendigkeit. Nachdem durch die Gesetze des Nürnberger Parteitages von 1935 im Aufbau der völkischen Lebens- und Volksordnung eine klare Trennung zwischen dem Staatsangehörigen einerseits – als äußere Abgrenzung gegenüber dem Ausländer und Staatenlosen – und dem Reichsbürger andererseits – als dem politisch allein vollberechtigten Volksgenossen – festgelegt worden ist⁴, ist nunmehr auch der Weg für eine solche grundlegende Neugestaltung des bisherigen Rechts der Staatsangehörigkeit frei.

Zweck eines neuen Staatsangehörigkeitsgesetzes kann nicht sein, auch den Begriff oder Wesen und Inhalt der Staatsangehörigkeit festzulegen und näher zu umschreiben. Das ist überdies durch Abs.

¹ Vertraul. Vorlage des RIM (Referentenentwurf), sämtl. Reichsministern m. d. B. um Stellungnahme bis 14. 3. 1938 zugeleitet; R 43 II/135, Bl. 8–36; auch in R 1501/5510; R 2/11812, unfol.; R 5/2858, unfol. Vgl. ESSNER, „Nürnberger Gesetze“, S. 279 f.

² Vgl. die Hinweise in ARH IV, Nr. 141 Anm. 2.

³ Begründung s. ARH II/2, Nr. 140.

⁴ Vgl. die (ergebnislosen) Anläufe zu einem „ReichsbürgerbriefG“: ARH III, Nrr. 9 Anm. 1, 199, 211; ARH IV, Nr. 5; unten Dok. Nr. 98.

1 von § 1 des Reichsbürgergesetzes bereits geschehen⁵. Das Gesetz regelt daher – wie schon die Überschrift zeigt – allein den Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit, stellt sich also insoweit als eine Ausführung von Abs. 2 des § 1 des Reichsbürgergesetzes⁶ dar.

Zu § 1⁷

Der zahlenmäßig überwiegende Erwerbsgrund der Staatsangehörigkeit – die eheliche Geburt – ist im Grundsatz unangefochten und daher beibehalten worden; auch soll es nach wie vor unerheblich sein, ob das eheliche Kind im Auslande oder Inlande geboren ist.

Dieser Grundsatz bedarf jedoch aus völkischen Gründen einer weitgehenden Einschränkung.

Den Juden deutscher Staatsangehörigkeit, die im Inlande ansässig sind, ist ihre deutsche Staatsangehörigkeit belassen worden. Da Juden untereinander oder mit jüdischen Mischlingen ersten Grades die Ehe eingehen können – gleichgültig, ob die Verlobte deutsche Staatsangehörige oder Ausländerin ist – und die Kinder aus diesen Ehen nach dem geltenden Staatsangehörigkeitsrecht automatisch die Staatsangehörigkeit des Vaters erwerben, so wachsen dem Schutzverband des Deutschen Reiches ständig neue Juden zu. Eine solche Regelung widerspricht aber dem Ziel nationalsozialistischer Staatsführung auf allmähliche Ausmerzungen des jüdischen Elementes aus dem deutschen Staatsverband. Im Sinne des Parteiprogramms sieht der Entwurf daher vor, daß Abkömmlinge aus Ehen zwischen Juden oder zwischen Juden und jüdischen Mischlingen ersten Grades künftig nicht mehr die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben, also auch dann nicht, wenn der Vater die deutsche Staatsangehörigkeit kraft Geburt besitzt.

In folgerichtiger Durchführung der deutschen Rassegesetzgebung mußte jedoch noch ein Schritt weitergegangen werden. Denn Zweck der deutschen Rassegesetzgebung ist auch, die in vieler Hinsicht unerwünschten Rassenmischlinge in Deutschland nach und nach zum Verschwinden zu bringen. Es hieße aber dieses Ziel gefährden, wenn auf dem Umweg über den automatischen Erwerb der Staatsangehörigkeit durch eheliche Abstammung neue Mischlinge in die deutsche Staatsangehörigkeit einströmen könnten. Hier gilt es zunächst eine Lücke zu schließen, die sich zwischen dem bisherigen Staatsangehörigkeitsrecht und der Blutschutzgesetzgebung deswegen aufgetan hat, weil die Ehehindernisse nach §§ 3 bis 6 der Ersten Ausführungsverordnung zum Blutschutzgesetz⁸ – ebenso wie das des § 1 des Blutschutzgesetzes selbst⁹ – oft dann nicht gelten, wenn die Verlobte Ausländerin ist. An Frauen, die unseren rassischen Grundsätzen nicht entsprechen, kann das Deutsche Reich kein Interesse haben; sie sollen daher nach näherer Vorschrift des § 4 Abs. 2 Satz 2 des Entwurfs auch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit im Falle ihrer Verheiratung mit einem deutschen Staatsangehörigen erwerben¹⁰. Es ist nur folgerichtig, auch die Abkömmlinge aus solchen Ehen, die jüdische Mischlinge oder sonst artfremden Blutes sind, von dem Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit auszuschließen.

⁵ *ReichsbürgerG* vom 15. 9. 1935 (RGBl. I S. 1146), § 1 (1): „Staatsangehöriger ist, wer dem Schutzverband des Deutschen Reiches angehört und ihm dafür besonders verpflichtet ist.“

⁶ Wortlaut s. Dok. Nr. 76 Anm. 3. Hier generell zu den nachgenannten Rechtsquellen.

⁷ GesEntw. § 1 lautete: „(1) Durch Geburt erwirbt ein eheliches Kind eines deutschen Staatsangehörigen die deutsche Staatsangehörigkeit.“

(2) Der Erwerb tritt nicht ein, wenn das Kind aus einer nach Inkrafttreten dieses Gesetzes geschlossenen Ehe stammt und Jude ist. Das Gleiche gilt, wenn das Kind jüdischer Mischling oder sonst artfremden Blutes ist, es sei denn, daß die Ehe, aus der es stammt, nach Befreiung von einem Ehehindernis der Ersten Ausführungsverordnung zum Blutschutzgesetz geschlossen worden ist.“

⁸ Genehmigungsvorbehalt für Ehen zweier „Halbjuden“ (§ 3; s. Dok. Nr. 76 Anm. 26 f.), Unerwünschtheit der Eheschließung zweier „Vierteljuden“ (§ 4) und allgemein von Ehen, aus denen „eine die Reinerhaltung des deutschen Blutes gefährdende Nachkommenschaft zu erwarten ist“ (§ 6).

⁹ *BlutschutzG*, § 1: „(1) Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Trotzdem geschlossene Ehen sind nichtig, auch wenn sie zur Umgehung dieses Gesetzes im Ausland geschlossen sind.“ – Abs. 2 s. Dok. Nr. 76 Anm. 22.

¹⁰ GesEntw. § 4 betraf den Erwerb der dt. Staatsangehörigkeit durch Heirat. Abs. 2: „Der Erwerb tritt nicht ein, wenn einer der Ehegatten Jude ist. Das Gleiche gilt, wenn einer der Ehegatten jüdischer Mischling oder sonst artfremden Blutes ist, es sei denn, daß die Ehe nach Befreiung von einem Ehehindernis der Ersten Ausführungsverordnung zum Blutschutzgesetz geschlossen worden ist.“

War in diesen Fällen die deutsche Rassegesetzgebung deswegen unwirksam, weil die Verlobte Ausländerin war, so war weiter zu beachten, daß Ehen, die der Blutschutzgesetzgebung zuwiderlaufen, auch zwischen deutschen Staatsangehörigen jetzt noch tatsächlich durchaus möglich sind. Denn die Ehehindernisse nach §§ 3 bis 6 der Ersten Ausführungsverordnung zum Blutschutzgesetz sind nur aufschiebende Ehehindernisse. Entgegen diesen Vorschriften geschlossene Ehen zwischen deutschen Staatsangehörigen sind daher, selbst wenn sie zur Umgehung des Gesetzes im Auslande geschlossen worden sind, voll gültig; auch die Strafvorschrift des § 5 Abs. 1 des Blutschutzgesetzes¹¹ greift hier nicht Platz. Es liegt nicht nur im Sinne unserer Rassegesetzgebung, sondern dient auch der Verhinderung solcher unerwünschten Ehen, wenn der Entwurf vorsieht, daß in diesem Falle die Abkömmlinge aus einer Ehe zwischen deutschen Staatsangehörigen die deutsche Staatsangehörigkeit ebenfalls nicht erwerben. Da der Entwurf den Erwerb der Staatsangehörigkeit lediglich auf die rassische Zuordnung des ehelichen Kindes abstellt, die Vorschriften des Blutschutzgesetzes und seine Ausführungsverordnungen jedoch die Möglichkeit der Befreiung von Ehehindernissen vorsehen, ist andererseits durch Satz 2 von Abs. 2 Vorsorge getroffen, daß Kinder aus Ehen, deren Schließung durch Befreiung von einem rassischen Ehehindernis eine ausdrückliche staatliche Billigung erfahren hat, von dem Erwerb der Staatsangehörigkeit nicht ausgeschlossen werden.

Schließlich waren noch die Fälle zu erfassen, in denen nach dem derzeitigen Rechtszustand zwar Ehen zwischen deutschen Staatsangehörigen erlaubt, deren Abkömmlinge jedoch nicht als erwünschter Bevölkerungszuwachs anzusehen sind, wie dies z. B. bei Abkömmlingen aus Ehen zwischen Mischlingen ersten Grades der Fall ist.

Daß hiernach Kinder aus Ehen deutscher Staatsangehöriger, die vom Blutschutzgesetz nicht verboten werden, dennoch die deutsche Staatsangehörigkeit nicht erwerben, rechtfertigt sich durch folgende Erwägungen:

Das *Blutschutzgesetz* bezweckt die Scheidung deutschen und fremden Blutes. Es muß sich daher wenden gegen die *Vermischung* deutschen und fremden Blutes. Dagegen kann es die Ehen von Fremdblütigen mit Fremdblütigen unberührt lassen, weil es hier einer Scheidung vom deutschen Blut von vornherein nicht bedarf und die rassische Einordnung der Eheleute und ihrer künftigen Abkömmlinge unzweifelhaft klar ist. Die *Regelung der rechtlichen Stellung der Fremdblütigen* in Volk und Staat ist *nicht Aufgabe des Blutschutzgesetzes*. Man kann also daraus, daß dieses Gesetz Ehen zwischen Fremdblütigen nicht verbietet – und zwar einfach deshalb, weil es das fremde Blut sich selbst überlassen kann – keinesfalls den Schluß ziehen, als müßten diese Ehen, insbesondere die Abkömmlinge aus ihnen staatsrechtlich ebenso gestellt werden wie die Ehen zwischen Deutschblütigen und die Abkömmlinge aus ihnen.

Dagegen hat das *Staatsangehörigkeitsgesetz* die Aufgabe, aus der Wohnbevölkerung die Masse derer auszusondern und zusammenzuschließen, die dem Schutzverband des Deutschen Reiches angehören sollen. Es muß dabei die rassischen Grundforderungen, die im Dritten Reich für den Aufbau von Volk und Staat maßgebend sind, zur Geltung bringen. Dies geschieht mit Mäßigung, indem aus dem vorhandenen Bestand der bisherigen Staatsangehörigen auch diejenigen übernommen werden, die den rassischen Anforderungen nicht entsprechen. Werden so für die *Gegenwart* die bestehenden Rechte beachtet, so muß doch für die *Zukunft* das Ziel eines rassisch einwandfreien völkischen Aufbaues sichergestellt werden. Das Gesetz muß daher den ipso-jure-Erwerb der Staatsangehörigkeit so regeln, daß das Einströmen neuen fremden Blutes in die Gemeinschaft der dem Schutzverband des Deutschen Reiches Angehörigen für die Zukunft ausgeschlossen ist.

Zusammenfassend ist also als Ergebnis der neuen Regelung festzustellen: Der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit auf Grund ehelicher Abstammung tritt bei nichtdeutschblütigen Abkömmlingen künftighin grundsätzlich nicht mehr ein.

¹¹ S. Dok. Nr. 76 Anm. 23.

Die in dieser grundsätzlich neuen Auffassung vielleicht liegende Härte, daß eheliche Abkömmlinge aus Ehen deutscher Staatsangehöriger die deutsche Staatsangehörigkeit nicht erwerben, muß aus übergeordneten Rücksichten in Kauf genommen werden. Den Erfordernissen der Billigkeit ist hierbei dadurch Regelung getragen, daß die neue Regelung nur Anwendung auf Abkömmlinge aus Ehen findet, die nach Inkrafttreten des Gesetzes geschlossen sind. *Soweit Abkömmlinge aus Ehen deutscher Staatsangehöriger staatenlos werden, werden die Durchführungsbestimmungen Vorsorge treffen, daß sie befugt sind, sich im Inlande aufzuhalten, solange sie hier ständig niedergelassen und staatenlos sind.* Auch bleiben nähere Vorschriften über ihre Rechte und Pflichten gegenüber dem Schutzverband des Deutschen Reiches vorbehalten. In familienrechtlicher Hinsicht bleibt im Rahmen des § 19 EGBGB das deutsche Recht maßgebend, weil sich das Rechtsverhältnis zwischen den Eltern und den Kindern nach deutschem Recht richtet, wenn der Vater die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt¹².

Zu erwägen war schließlich, ob nicht auch in Fällen, in denen keine rassische[n] Bedenken obwalten, der Grundsatz des Erwerbs der Staatsangehörigkeit durch Geburt eine Einschränkung erfahren muß. Zu denken war hierbei an eheliche Kinder, die im Auslande geboren sind, wobei die Mutter die deutsche Staatsangehörigkeit häufig erst durch die Verheiratung erworben haben mag. Es liegt nahe, in solchen Fällen zu vermuten, daß das Gefühl der Zugehörigkeit zum Deutschen Volk und Reich verlorengegangen ist. Wenn trotzdem davon abgesehen wurde, in solchen Fällen den Erwerb der Staatsangehörigkeit etwa von einem besonderen Schritt der Eltern, z. B. der Anmeldung zu einem deutschen Personenstandsbuch abhängig zu machen, so war dafür die Erwägung maßgebend, daß es nicht tunlich scheint, gewissermaßen eine gesetzliche Vermutung für ein mangelndes Deutschbewußtsein von Kindern von Auslandsdeutschen aufzustellen. Die Frage wird zweckmäßigerweise später zu lösen sein, wenn nach Einführung der Meldepflicht für die deutschen Staatsangehörigen im Ausland¹³ die planmäßige Erfassung des Auslandsdeutschtums in die Wege geleitet und eine Übersicht über die Tragweite der Regelung gewonnen ist.

[...]¹⁴

¹² EinführungsG zum BGB, § 19: „Das Rechtsverhältnis zwischen den Eltern und einem ehelichen Kinde wird nach den deutschen Gesetzen beurteilt, wenn der Vater und, falls der Vater gestorben ist, die Mutter die Reichsangehörigkeit besitzt. Das gleiche gilt, wenn die Reichsangehörigkeit des Vaters oder der Mutter erloschen, die Reichsangehörigkeit des Kindes aber bestehen geblieben ist.“

¹³ Das entspr. Gesetz war mittlerweile am 3. 2. 1938 erlassen worden: s. Dok. Nr. 3.

¹⁴ Enth. Fortsetzung der Einzelbegründung zu §§ 2–13; R 43 II/135, Bl. 20v–36. Die einlaufenden Ressortstellungen waren alle im Grundsatz zustimmend gehalten, verlangten eher noch weitere Verschärfungen. Das AA befürchtete im Schreiben vom 12. 8. [I.] 1938 Nachteile für die jüd. Auswanderung, wenn Juden die dt. Staatsangehörigkeit aberkannt würde, weil das Ausland verstärkt dazu übergehe, Staatenlosen ohne Rückkehrgarantie die Einreise zu verweigern. Andererseits behindere der grundsätzl. Erhalt der Reichsangehörigkeit die Aufnahme von Auswanderern durch die Hauptimmigrationsländer, weil diese meist den einseitigen Verzicht auf die bisherige Staatsangehörigkeit verlangten. Der RJuM übermittelte dem RIM am 19. 7. 1938 eine 28seitige Stellungnahme, welche etwa das Prinzip, daß alle Kinder aus vor dem neuen Gesetz geschlossenen jüd. Ehen weiterhin die dt. Staatsangehörigkeit durch Geburt erwerben sollten, als durch die „Entwicklung der Judenfrage im Laufe der letzten Monate“ überholt ansah: „Meines Erachtens sollten alle nach dem Inkrafttreten des Gesetzes geborenen Kinder eines Deutschen, die Juden im Sinne des Blutschutzgesetzes sind, vom Erwerbe der deutschen Staatsangehörigkeit ausgeschlossen werden, ohne Rücksicht darauf, wann die Ehe, aus der sie stammen, geschlossen ist. Die ganze Entwicklung drängt darauf hin, die Juden aus der Gemeinschaft des deutschen Volkes auszuschneiden. Mit diesem Bestreben wäre eine gesetzliche Regelung, nach der noch auf Jahre hinaus Juden durch Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben würden, schwer in Einklang zu bringen.“ R 43 II/135, Bl. 38–69; R 2/11812; R 5/2858. Da die Frage der Staats- bzw. „Schutz“angehörigkeit der Juden wie generell ihre fortschreitende Statusminderung noch zu sehr in Fluß und eine abschließende rechtl. Fixierung auch unerwünscht war, ließ der RIM den GesEntw. stillschweigend fallen. Vgl. auch Dok. Nr. 98.

Zitierhinweis

Nr. 42 Vertrauliche Begründung eines Gesetzentwurfs über den Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit. 14. Februar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d042>